

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสมบุญ แผลุกอินทร์ กับพวก
นายพุ่ม ทองรัมย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56, มาตรา 57

คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลมีมติว่าการบอกเลิกการเช่านาของโจทก์ทั้งสองเป็นไปโดยชอบ ให้โจทก์ทั้งสองบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่าได้ แม้จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลต่อคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดเกิน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลได้มีคำวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 56 ก็ตาม โจทก์ทั้งสองก็ยังไม่มียานพาหนะขับไล่จำเลยทั้งสามกับพวก ต้องรอให้คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีคำวินิจฉัยเสียก่อน โจทก์ทั้งสองจึงจะฟ้องต่อศาลได้ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลมีมติว่าการบอกเลิกการ
เช่านาของโจทก์ทั้งสองเป็นไปโดยชอบ ให้โจทก์ทั้งสองบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้น
กำหนดระยะเวลาการเช่าได้ แม้จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลต่อคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประจำจังหวัดเกิน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ
ตำบลได้มีคำวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2525
มาตรา 56 ก็ตาม โจทก์ทั้งสองก็ยังไม่ได้อำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสามกับพวก ต้อง
รอให้คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีคำวินิจฉัยเสียก่อน
โจทก์ทั้งสองจึงจะฟ้องต่อศาลได้ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามขางกูร-อร่าม หุตางกูร)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายกิตติ กิรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรศักดิ์ บุญพราหมณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ